

Cláusula de transferencia internacional de datos — consentimiento informado

✓ **Aplicada** — 2026-08-03. El texto de abajo ya se agregó a los dos documentos reales de consentimiento informado (issue #59, cerrado). Este archivo queda como registro de la redacción y de dónde vive en cada documento.

Contexto

Ver `docs/registro-actividades-tratamiento.md`, sección "Transferencia internacional de datos": la base primaria de datos clínicos vive en Supabase (São Paulo, Brasil) y los backups cifrados en Backblaze B2 (Estados Unidos). El consentimiento informado que firma cada paciente hoy no menciona este hecho. Este documento existe para darle un lugar versionado a la cláusula que debería agregarse, hasta ahora inexistente en el repo (el consentimiento informado real es un documento externo en papel/PDF, no un texto que viva en el código de la app).

Propuesta de texto

Su ficha clínica y el resto de sus datos de atención se gestionan a través de **Umbral**, un sistema de registro clínico electrónico (RCE) que, para garantizar su disponibilidad, seguridad y respaldo continuo, opera sobre infraestructura de nube (*cloud computing*). Por este motivo, sus datos clínicos (ficha, consultas, documentos asociados) se almacenan y procesan en servidores ubicados en **São Paulo, Brasil**. Adicionalmente, se generan copias de seguridad cifradas (AES-256) de forma diaria, que se almacenan en servidores ubicados en **Estados Unidos**; estas copias solo son legibles con una clave de cifrado que custodia el profesional tratante, por lo que el proveedor de almacenamiento no tiene acceso al contenido de las mismas.

Dónde va este texto

No hay un generador de PDF de consentimiento en la app — el flujo actual es: el profesional gestiona el documento externo, lo hace firmar, y sube el PDF firmado vía `PatientDocument` tipo `INFORMED_CONSENT`. Se revisaron los dos documentos reales que usa el profesional (no versionados en este repo por contener su nombre — ver `.gitignore`), y ambos ya tienen una sección de confidencialidad/protección de datos donde esta cláusula encaja como un subpunto nuevo:

- **CONSENTIMIENTO INFORMADO ADULTOS Y NNA.docx** — sección **IV. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**. Insertar como **4.2** (después de "4.1 Principio general de confidencialidad", antes de la actual 4.2 "Excepciones legales a la confidencialidad", que pasa a ser 4.3; la actual 4.3 "Supervisión y consulta clínica" pasa a 4.4).
- **CONSENTIMIENTO INFORMADO TELEPSICOLOGÍA.docx** — sección **V. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**, mismo patrón: insertar como **5.2** (después de "5.1",

antes de la actual 5.2 "Excepciones Legales a la Confidencialidad", que pasa a ser 5.3).

Encabezado sugerido para el subpunto nuevo en ambos documentos: **"Almacenamiento y transferencia internacional de datos"**.

Estado

- ☒ Issue #55 (base habilitante DPA) cerrado el 2026-08-03, con gap residual sobre Backblaze/Chile aceptado y documentado en el RAT.
- ☒ Texto agregado a ambos `.docx` (4.2 y 5.2 respectivamente), renumerando las secciones siguientes, el 2026-08-03.
- ☐ Pendiente, fuera del alcance técnico de este repo: que el profesional use la versión actualizada de los documentos con cada paciente nuevo desde ahora, y --si aplica-- actualice la fecha de vigencia en `docs/manual-terapeutas.md`.
- ☐ **Alcance de almacenamiento actualizado (nota del 2026-10-06).** Además de los respaldos, Backblaze B2 aloja hoy, en buckets privados y separados entre sí, los avatares, los archivos personales y los documentos adjuntos de la ficha (estos últimos cifrados por la aplicación antes de subir), todos en Estados Unidos (región `us-west-004`). El texto aplicado el 2026-08-03 dice que los "documentos asociados" se almacenan en São Paulo; esa frase ya no refleja la ubicación de los documentos adjuntos. No se modificó el texto legal ya aplicado: queda pendiente que quien tenga criterio legal decida si corresponde ajustarlo en los `.docx`.
- ☐ **Otros proveedores.** Resend (email), Google (Calendar), Flow (cobro) y Sentry (registro de errores, opcional) no están cubiertos por esta cláusula; se tratan en el RAT (`docs/registro-actividades-tratamiento.md`, filas 4, 11, 13 y 20, y sección "Transferencia internacional de datos"), donde quedan pendientes de revisión legal.
- ☐ **No incluido todavía: sincronización con Google Calendar** (`sdd/google-calendar-integration`, issue #78). El RAT (`docs/registro-actividades-tratamiento.md`, fila 11) ya documenta esta transferencia a Google LLC (Estados Unidos), pero deja explícitamente sin resolver si aplica la misma base habilitante que esta cláusula (consentimiento informado del paciente) o la de cuenta de profesional — el contenido enviado es metadata minimizada (iniciales + código no reversible + fecha/hora), no una identificación directa del paciente. No se agrega texto a esta cláusula hasta que esa base habilitante se resuelva en el RAT; no corresponde redactarlo por adelantado sin esa decisión.